Rügen Grundstücks GbR

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Das Rechtsverhältnis zwischen dem Urlauber / Mieter eines Bungalows im Feriencamp Drewoldke und der Rügen Grundstücks GbR - im weiteren RG GbR genannt - regelt sich nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nach den §§ 651 a-k BGB und den folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Jeder Urlauber erkennt mit der Buchungsanmeldung eines Bungalows im Familiencamp Drewoldke / Rügen für sich und für die von ihm mit angemeldeten Personen diese Bedingungen als verbindlich an. Zusätzlich wird der Urlauber aufgefordert, die Hausordnung des Ferienobjektes zur Kenntnis zu nehmen.

1. Mit der schriftlichen oder telefonischen Urlaubsanmeldung bietet der Urlauber der RG GbR den Abschluss eines Vertrages verbindlich an, wobei er sich an sein Angebot bis zur schriftlichen Zusage der RG GbR bindet. Der Urlauber verpflichtet sich, mit dem Angebot die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in den Vertrag mit einzubeziehen und die Hausordnung des Familiencamp Drewoldke / Rügen anzuerkennen. Der Vertrag kommt durch die schriftliche Bestätigung der RG GbR zustande, wobei die Korrektur von Irrtümern aufgrund von Druck- oder Rechenfehlern vorbehalten bleibt. Buchungen unter Bedingungen und mündliche Nebenabreden sind nur gültig, wenn sie von der RG GbR schriftlich bestätigt werden.

2. Mit Erhalt der Buchungsbestätigung ist eine Zahlung innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum erforderlich. Kurzfristige Buchungen sind vor Urlaubsantritt zu zahlen. Eine Anreise ist nur nach vollständiger Bezahlung der Rechnung möglich.

3. Der Inhalt des Vertrags wird ausschließlich durch die Beschreibungen und Preisangaben in dem für den Belegungszeitraum gültigen Preislisten der RG GbR bestimmt. Das Vertragsverhältnis umfasst die Nutzung des gebuchten Ferienbungalows nebst Einrichtung sowie die Nutzung der dazugehörigen Außenanlagen.

4. Der Urlauber ist berechtigt, die Wohneinheiten mit der gebuchten Personenzahl zu belegen. Ein darüber hinausgehender Anspruch, insbesondere auf eine größere Wohneinheit als auch die gebuchte Personenzahl besteht nur bei entsprechender vorheriger schriftlicher Vereinbarung und Bestätigung durch die RG GbR bzw. vor Ort durch die Bestätigung durch den Leiter des Familiencamps.

5. Haustiere dürfen nicht mitgebracht werden.

6. Alle Bungalows sind Nichtraucher-Einheiten.

7. Die Anreise der Gäste soll am Anreisetag ab 12:00 Uhr erfolgen. Am Abreisetag müssen die bewohnten Räume spätestens um 10:30 Uhr – nach pflichtgemäßer Reinigung (siehe Punkt 9) geräumt sein. Ausnahmeregelungen müssen mit dem Leiter des Familiencamps der RG GbR vereinbart werden oder im Vorhinein schriftlich vereinbart werden.

8. Gäste, die mit eigenem Kraftfahrzeug anreisen werden gebeten, ihr Fahrzeug sofort nach dem Entladen auf den vorgesehenen Parkplätzen abzustellen. Diese werden durch den Leiter des Familiencamps zugewiesen- Die Benutzung des zur Verfügung gestellten Parkplatzes erfolgt auf eigene Gefahr. Der Vermieter haftet nicht für Verlust oder Beschädigung von im Fahrzeug befindlichen Sachen einschließlich für Schäden am PKW selbst.
Die Nutzung der Fahrzeuge innerhalb des Ferienobjektes unterliegt dem Grundsatz der absoluten Rücksichtnahme in Bezug auf andere Urlauber (Ruhezeiten nach Hausordnung) sowie dem Schutz der Urlauber und der Kinder innerhalb des Objektes. Die Fahrzeuge sind stets nur in Schrittgeschwindigkeit zu fahren.
Die Nutzung privat mitgebrachten Fahrrädern gelten ebenfalls die grundsätzlichen Regeln der Rücksichtnahme. Das Fahren mit Fahrrädern im Gelände ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet. Die Fahrt beginnt und endet am Hauptgebäude. Eltern haften für ihre Kinder.

9. Sowohl in der Haupt- als auch in der Nebensaison führt der Urlauber vor der Abreise eine Endreinigung des Mietobjektes durch. Für eine durch den Mieter nicht durchgeführte Endreinigung werden pro Bungalow einmalig 30,- € berechnet. Die RG GbR behält sich vor, eine Kaution hierfür einzubehalten.
Im Falle der Nutzung von Unterkünften außerhalb der direkten Hauptsaison kann bei der Schlüsselübergabe vom Leiter des Familiencamps der RG GbR oder einem Vertreter eine Kaution erhoben werden. Die Kaution wird bei ordnungsgemäßer Rückgabe des Ferienobjektes und nach Ablieferung des Schlüssels und ggf. nach Abzug möglicher Weise entstandener oder noch zu erwartender Nebenkosten (z.B. Beschädigungen an der Inneneinrichtung, notwendige Endreinigung durch Mitarbeiter des Ferienobjektes) zurückerstattet.

10. Der Mieter ist verpflichtet, das Ferienobjekt und dessen Inventar sowie evtl. Gemeinschaftseinrichtungen mit Sorgfalt zu behandeln. Er verpflichtet sich, alle während der Aufenthaltszeit entstehenden Schäden unverzüglich dem Leiter des Familiencamps der RG GbR anzuzeigen und im Falle von Verschulden Schadensersatz nach den gesetzlichen Bestimmungen zu leisten. Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn ein Schaden durch Begleitpersonen oder Gäste des Mieters verursacht wurde.

11. Die in der Preisliste angegebenen Preise sind Wochenpreise bezogen auf die Bungaloweinheit pro Person. Diese Preisliste regelt auch Preisstaffelungen bezogen auf die Bungalowqualität sowie Preisnachlässe für Kinder. Der Preis schließt die Nutzung am Anreisetag ab 12:00 Uhr und am Abreisetag bis 10.30 Uhr ein, es sei denn, es wurde eine andere Vereinbarung getroffen. Nebenkosten, wie insbesondere Verbrauchskosten für Strom und Wasser/Abwasser sind pauschal in den Kosten enthalten.
Eine ggf. durch die Gemeinde erhobene Kurtaxe sind neben dem Preis gesondert bei dem Leiter des Familiencamps vom Urlauber zu bezahlen.

12. Der Urlauber kann vom Vertrag durch schriftliche Erklärung zurücktreten. Für den Zeitpunkt des Eingangs der Erklärung ist ausschließlich das Eingangsdatum bei der RG GbR maßgeblich. Bei Nichteinhaltung des auf der Rechnung genannten Zahlungsziels erlischt automatisch der Urlaubsanspruch.
Erfolgt eine Stornierung der Reise 6 Wochen oder weniger vor Reiseantritt, so wird eine Stornogebür in Höhe von 30 % des Preises der Leistung erhoben.

Bei Nichtantritt oder kurzfristiger Absage (14 Tage vor Urlaubsantritt) wird 80 %des Mietpreises berechnet. Gelingt es der RG GbR einen anderen Urlauber für den gleichen Zeitraum und zu denselben Bedingungen zu finden, so wird lediglich eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 35,- € berechnet.

13. Die RG GbR kann vor Urlaubsbeginn vom Vertrag zurücktreten oder nach Urlaubsbeginn den Vertrag kündigen:

a) ohne Einhaltung einer Frist, wenn der Reisende die Ferienordnung trotz Abmahnung nachhaltig stört oder durch sein Verhalten andere gefährdet oder sich sonst vertragswidrig verhält.
b) ohne Einhaltung einer Frist, wenn die Durchführung des Urlaubs infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt oder Streik erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt wird.

Bereits gezahlte Miete wird erstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Endet das Mietverhältnis aufgrund des Verhaltens des Mieters, ist die RG GbR zur Erstattung der Miete nicht verpflichtet.

14. Kann der Urlaub infolge eines Umstandes, der nach Vertragsabschluss eingetreten ist und den die RG GbR nicht zu vertreten hat, nicht vertragsgemäß durchgeführt werden, so ist die RG GbR berechtigt, Urlaubsleistungen zu ändern, sofern die Abweichungen zur ursprünglichen gebuchten Leistung objektiv nicht erheblich und für den Urlauber zumutbar ist. Die kann zum Beispiel die Zuweisung einer anderen Unterkunft, als der im Vertrag genannten sein.

15. Die RG GbR haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht für

a) die gewissenhafte Saisonvorbereitung
b) die ordnungsgemäße Erbringung der vereinbarten Buchungsleistungen
c) die Richtigkeit der Leistungsbeschreibung.

Eine Haftung für Ausfälle bzw. Störungen in der Wasser- und/oder Stromversorgung wird hiermit jedoch ausgeschlossen.
Die Haftung der RG GbR ist der Höhe nach auf den dreifachen Preis der entrichteten Vertragsleistung beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wurde oder soweit die RG GbR für einen dem Reisenden entstandenen Schaden allein verantwortlich ist. Die Haftung der Rügen Grundstück GbR, ist beschränkt.

16. Der Urlauber ist im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet, bei eventuell auftretenden Leistungsstörungen alles ihm zumutbare zu tun, um zu einer Behebung der Störung beizutragen und eventuell entstehenden Schaden gering zu halten oder zu vermeiden. Daraus ergibt sich insbesondere die Verpflichtung, Beanstandungen unverzüglich anzuzeigen. Kommt der Urlauber schuldhaft dieser Verpflichtung nicht nach, so stehen ihm Ansprüche insoweit nicht zu. Wird die Leistung nicht vertragsgemäß erbracht oder stellt der Reisende am Bungalow Mängel fest, so kann er Abhilfe verlangen. Der Urlauber hat sich diesbezüglich an den Leiter des Familiencamps zu wenden. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung von Leistungen können innerhalb von einem Monat nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber der RG GbR geltend gemacht werden, wobei hierfür die Schriftform und deren nachweisliche Beanstandung vor Ort erforderlich ist. Wird die Leistung durch Mängel ganz erheblich beeinträchtigt, so kann der Vertrag durch den Urlauber gekündigt werden und eine Rückzahlung der geleisteten Zahlungen erfolgen.

17. Die Bettwäsche wird in der Regel durch den Urlauber mitgebracht oder kann in

Ausnahmefällen vom Objekt gegen Gebühr geliehen werden.
Die Nutzung von Sportgeräten ist kostenfrei. Deren Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr.
Für zusätzliche elektrische Geräte jeder Art in den Unterkünften (Bungalows) garantieren wir deren Vorhandensein nicht bzw. deren einwandfreie Funktionstüchtigkeit. Es besteht kein Anspruch auf Mietwertminderung bei Nichtbenutzbarkeit. Die Benutzung ist kostenlos und erfolgt auf eigene Gefahr. Schäden sind umgehend zu melden.
Bringt der Urlauber eigene z.B. elektrische Geräte mit, so trägt er die vollständige Verantwortung für deren einwandfreien technischen Zustand. Unabhängig davon ist die Benutzung mit dem Leiter des Familiencamps abzustimmen. Dies gilt insbesondere für Zusatzheizungen und andere stromintensive Geräte, für welche eine zusätzliche Kostenpauschale durch den Urlauber zu entrichten ist.

18. Die RG GbR ist permanent bemüht, jegliche Gefährdung der Urlauber und vor allem der Kinder im Urlaubsobjekt zu vermeiden. Bedingt durch den ursprünglichen Charakter des Objektes und die Optimierung auf geringste Kosten für den Urlauber, ist es eine Pflicht des Urlaubers, dafür zu sorgen, dass Kinder z.B. nicht in Bereichen von Baumaterialienlagern, dem Haupthaus oder sanitären Einrichtungen spielen, wo es ggf. zu einem Unfall kommen könnte. Das Objekt ist umzäunt und mit Kindersicherungen an den Toren versehen, um einen ungehinderten Zugang von Kleinkindern zum Strand / Meer zu verhindern. Auch hier obliegt die Aufsichtspflicht den Eltern oder den Verantwortlichen für die Kinder. Das Baden in der Ostsee erfolgt auf eigene Gefahr. Die RG GbR stellt keinen Rettungsschwimmer.

19. Bei ansteckender Krankheit entscheidet der externe Arzt über Aufnahme oder Verbleib am Urlaubsort. Unabhängig davon fordern wir den Urlauber auf, den Leiter des Familiencamps vom Bestehen oder Erkennen derartiger Erkrankungen zu informieren.

20. Gerichtsstand ist Leipzig.

21. Sofern eine Bestimmung unwirksam sein sollte, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen nicht berührt.

Stand: Februar 2024